D1 — Storia del piano e quadro normativo

Livello di verifica: quadro storico da manuale; date e figure da riscontrare con le lezioni in `04_LEZIONI/urbanistica_storia_e_teoria`. *Il testo della L. 1150/42 e del DM 1444 è nella cartella 02.*

In sintesi

L'urbanistica italiana passa da un piano unico che regola tutto (PRG, 1942) a un sistema che distingue **ciò che dura** (statuto, invarianti) da **ciò che cambia** (previsioni quinquennali). In parallelo entrano standard, ambiente e paesaggio e le competenze passano alle Regioni. La Toscana è un riferimento di questa evoluzione: LR 5/1995, LR 1/2005, LR 65/2014.

Chi fa cosa: la gerarchia delle fonti

Livello	Atti principali
Costituzione	Art. 9 (paesaggio, ambiente, biodiversità), art. 117 (governo del territorio: competenza concorrente; tutela di ambiente e beni culturali: competenza statale)
UE	Dir. 2001/42 (VAS), 2011/92 (VIA), 92/43 Habitat, 2000/60 Acque, 2007/60 Alluvioni
Stato	L. 1150/42, DM 1444/68, DPR 380/01, DPR 327/01, D.Lgs. 42/04, D.Lgs. 152/06, L. 241/90
Regione Toscana	LR 65/14 e regolamenti, LR 10/10, LR 30/15, LR 41/18, PIT-PPR
Area vasta	PTC provinciale, PTCM, Piano strategico metropolitano (L. 56/2014)
Comune	PS o PSI, PO, piani attuativi, regolamento edilizio

Cronologia essenziale

Anno	Atto	Cosa cambia	Frase da ricordare
1942	**L. 1150**	Gerarchia di piani: PTC, PRG, piano particolareggiato, lottizzazione; iter adozione-osservazioni-approvazione	Piano onnicomprensivo a cascata, in larga parte facoltativo
1945	**DLL 154**	Piani di ricostruzione	La ricostruzione scavalca il PRG
1954	Primi elenchi di comuni obbligati	Obbligo effettivo di PRG per i primi comuni	
1960	**Carta di Gubbio**	Centri storici come organismo unitario	Dal monumento al tessuto
1962	**L. 167**	PEEP	La casa pubblica diventa strumento di piano
1963	Progetto **Sullo**	Riforma dei suoli, fallita	Il nodo della rendita resta irrisolto
1967	**L. 765, «Ponte»**	Dopo la frana di Agrigento (1966): licenza su tutto il territorio, limiti senza piano, lottizzazioni convenzionate, standard	Costi di urbanizzazione ai privati
1968	**DM 1444**	ZTO, standard, densità, altezze, distanze	18 mq/abitante
1968	**C. Cost. 55**	Vincoli a tempo indeterminato senza indennizzo illegittimi	Da qui i vincoli a termine
1971	**L. 865**	PIP (art. 27), esproprio	

Anno	Atto	Cosa cambia	Frase da ricordare
1977	**L. 10, Bucalossi**	Concessione onerosa, PPA	L'edificazione ha un costo
1978	**L. 457**	Piani di recupero	Attenzione all'esistente
1985	**L. 431, Galasso** e **L. 47**	Vincoli paesaggistici per categorie; primo condono	
1989-91	**L. 183** e **L. 394**	Difesa del suolo e bacini; aree protette	I piani di settore prevalgono
1990	**L. 142** e **L. 241**	Province e area vasta; accordi, conferenza di servizi	
1992-93	**L. 179**, **L. 493**	PII e PRU: programmi complessi	Dal piano al progetto negoziato
1995	**INU** e **LR Toscana 5**	Sdoppiamento strutturale e operativo; PS e RU	La Toscana fa da apripista
1999	**C. Cost. 179**	Vincoli espropriativi: reiterazione solo con indennizzo	
2001	**Riforma Titolo V**, **DPR 380**, **DPR 327**	Governo del territorio a competenza concorrente	
2004	**D.Lgs. 42**	Codice dei beni culturali e del paesaggio	Piano paesaggistico prevalente
2005	**LR 1**	Toscana: statuto, invarianti, valutazione integrata	
2006-10	**D.Lgs. 152**, **LR 10**	VAS e VIA	
2014	**LR 65** e **L. 56**	Patrimonio, territorio urbanizzato, PO; città metropolitane	Stop al consumo di suolo fuori dal territorio urbanizzato
2015	**PIT-PPR**	Piano paesaggistico toscano	Conformazione degli strumenti
2024-26	**Salva Casa** (DL 69/24), **LR 51/25**, **C. Cost. 61/26**	Tolleranze, stato legittimo, cambi d'uso	Vedi D7

Le tre generazioni di piano

Formula di Campos Venuti, utile allo scritto:

1. **Ricostruzione**: piani della crescita, dal dopoguerra ai primi anni Sessanta.
2. **Espansione**: standard e centri storici, anni Sessanta-Settanta.
3. **Trasformazione**: anni Ottanta in poi, riuso, ambiente, perequazione.

Oggi si può argomentare una quarta fase: **adattamento**, con clima, suolo zero e rigenerazione.

Scaletta: «Natura ed evoluzione del piano comunale dalla L. 1150/42 a oggi»

1. **Tesi:** il PRG si è scomposto perché un solo atto non poteva essere insieme durevole e flessibile.
2. **Modello 1942:** piano-regolamento, zonizzazione, attuazione per piani particolareggiati, rigidità, vincoli.
3. **Correzioni 1967-1978:** standard, onerosità, recupero. Il limite: la rendita non viene toccata.
4. **Crisi anni Ottanta-Novanta:** programmi complessi, deroghe, riforma INU.
5. **Modello toscano:** LR 5/95 → LR 1/05 → LR 65/14. Il PS non conforma la proprietà (art. 92 c. 7). Il PO ha una parte a tempo indeterminato e una quinquennale (art. 95 c. 1).
6. **Oggi:** efficacia dello statuto, PIT-PPR, PSI, clima. Critiche: tempi lunghi, sovrapposizione, decadenze.
7. **Posizione personale** con un esempio.

Figure da saper raccontare

Figura o caso	Cosa dire
Fourier, Owen	Socialisti utopisti: Falansterio e New Lanark; comunità alternative alla città industriale
Howard	*Garden Cities* (1898/1902): tre magneti, città giardino policentrica, Letchworth
Geddes	*Cities in Evolution* (1915): sezione di valle, *survey before plan*, regione, conurbazione. Scheda sotto
RPAA (Mumford, Stein, MacKaye)	Regional Planning Association of America, anni Venti: regionalismo, Radburn, Appalachian Trail
Le Corbusier	Carta d'Atene, zonizzazione funzionale, Chandigarh in India
Copenaghen	Fingerplan 1947: cinque dita lungo le ferrovie, cunei verdi
Astengo	Rivista *Urbanistica*; piani di Assisi e Bergamo; analisi rigorosa e questione legislativa
Detti	PRG di Firenze 1962, tutela della collina e dei centri storici
Campos Venuti	Bologna, rendita, urbanistica riformista, terza generazione
Magnaghi	Scuola territorialista, patrimonio territoriale, bioregione; ispira PIT-PPR e LR 65
Moreno	Città dei 15 minuti: servizi essenziali a piedi o in bici; Parigi. Scheda sotto

Geddes in un minuto

Patrick Geddes (1854-1932), biologo scozzese, guarda la città come un organismo che evolve con il suo ambiente.

- **Metodo:** prima si osserva, poi si analizza, poi si progetta: *survey, analysis, plan*.
- **Place, Work, Folk:** luogo, lavoro e persone evolvono insieme, e da qui nasce l'unicità di ogni regione e città.
- **Sezione di valle:** legge insieme, dal monte al mare, natura, mestieri e insediamenti.
- **Conurbazione:** conia il termine per i centri che si saldano.
- **Outlook Tower, Edimburgo:** un osservatorio per far conoscere il territorio ai cittadini.
- **Intervento minuto:** propone di curare i tessuti storici invece di sventrarli.

Perché conta oggi: attraverso Mumford arriva alla RPAA, e la sua idea di coevoluzione torna nella bioregione di Magnaghi e nella definizione di patrimonio della LR 65 (art. 3). **Rispetto a Howard:** Howard propone un modello replicabile, Geddes parte dalla lettura del luogo.

Moreno e la città dei 15 minuti

Carlos Moreno, professore a Parigi, propone di rendere raggiungibili in 15 minuti, a piedi o in bici, sei funzioni: **abitare, lavorare, acquistare, curarsi, istruirsi, svagarsi.** Il modello cambia la domanda: non più come far muovere le persone più velocemente, ma come ridurre la necessità di spostarsi.

- **Parole chiave:** densità, prossimità, diversità, digitale; cronourbanismo, cioè progettare anche gli orari e gli usi nel tempo.
- **Esempio:** Parigi, con la sindaca Hidalgo.
- **Precedenti:** l'unità di quartiere di Perry e la diversità di Jane Jacobs.
- **Limiti da discutere (mia lettura):** funziona bene dove c'è già densità, mentre a bassa densità si parla di territorio dei 30 minuti. Senza politiche per la casa, la prossimità può far salire i prezzi. Non basta per chi deve spostarsi per lavoro.

Verifica: profilo di Geddes da lezioni e appunti di studio, dettagli biografici da manuale; Moreno da appunti e fonti web. Le fonti non concordano sull'anno di nascita del concetto, attorno al 2015-2016: non citare una data.

Concetti da definire in due frasi: **sprawl** (dispersione a bassa densità, nasce con l'auto: USA dagli anni Venti e soprattutto dal secondo dopoguerra, in Italia dagli anni Settanta) · **zonizzazione funzionale** · **rigenerazione** · **consumo di suolo**.